

मालसामानको बहुवधिकि ढुवानी ऐन २०६३

English title: Multimodal Transport of Goods Act, 2006

मालसामानको बहुवधिकि ढुवानी ऐन, २०६३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०६३ । ७ । ७ । २०६३ सालको ऐन न. १४ । मालसामानको बहुवधिकि ढुवानीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: बहुवधिकि ढुवानी सेवाको विकास तथा सञ्चालन गरी मुलुकको व्यापारिक क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नु तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको विधिकरण गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्नु मालसामानको बहुवधिकि ढुवानीका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । प्रतनिधि सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतनिधि सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मालसामानको बहुवधिकि ढुवानी ऐन, २०६३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - (क) “बहुवधिकि ढुवानी (मल्टी मोडल ट्रान्सपोर्टेशन)” भन्नाले बहुवधिकि ढुवानी करारको आधारमा मालसामान ढुवानी गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ । (ख) “बहुवधिकि ढुवानी करार” भन्नाले बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले नेपाल राज्यको कुनै एक स्थानमा रहेको प्रेषकबाट मालसामान बुझाएर नेपाल राज्य बाहिरको तोकिएको कुनै स्थानसम्म दुई वा दुईभन्दा बढी फरक यातायातको साधन प्रयोग गरी मालसामान हस्तान्तरण गर्न प्रेषक र बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताबीच भएको करार सम्झनु पर्छ । (ग) “बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता” भन्नाले बहुवधिकि ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न दफा ४ बमोजिम इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनी सम्झनु पर्छ । (घ) “वभाग” भन्नाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य विभाग सम्झनु पर्छ । (ङ) “प्रेषक (कन्साईनर)” भन्नाले मालसामान हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्तासँग बहुवधिकि ढुवानी करार गर्ने व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (च) “प्रापक (कन्साईनी)” भन्नाले बहुवधिकि ढुवानी करार बमोजिम बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता वा नजिको आधिकारिक एजेन्ट वा प्रतनिधिबाट मालसामान बुझालिने हक प्राप्त भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (छ) “बहुवधिकि ढुवानीपत्र” भन्नाले बहुवधिकि ढुवानी करार बमोजिम बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले प्रेषकबाट मालसामान बुझालिने तयस्ता मालसामान ढुवानी गरी हस्तान्तरण गर्ने दायित्व स्वीकार गरेको बहुवधिकि ढुवानी करारलाई प्रमाणित गर्ने लिखित सम्झनु पर्छ । (ज) “वनिमिय अधिकारयुक्त बहुवधिकि ढुवानीपत्र (नेगोसियेबल मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट डकुमेन्ट)” भन्नाले नरिदेशित व्यक्तिलाई बाहकको नाममा जारी भएको वा नरिदेशित व्यक्तिलाई बाहकले अर्को व्यक्तिलाई दरपीठ गरी वा नगरी हस्तान्तरण गर्न मिल्ने गरी जारी भएको बहुवधिकि ढुवानीपत्र सम्झनु पर्छ । (झ) “वनिमिय अधिकारवहीन बहुवधिकि ढुवानीपत्र (नन्नेगोसियेबल मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट डकुमेन्ट)” भन्नाले प्रापकको नाम उल्लेख भई जारी भएको बहुवधिकि ढुवानीपत्र सम्झनु पर्छ । (ञ) “हस्तान्तरण” भन्नाले बहुवधिकि ढुवानी करार बमोजिम प्रापक वा प्रेषकको लिखित अनुमति बमोजिम तोकिएको कुनै व्यक्तिलाई मालसामान बुझाउने कार्य सम्झनु पर्छ । (ट) “जमिमा लिएको” भन्नाले बहुवधिकि ढुवानी करार बमोजिम ढुवानी भएको मालसामान प्रापकलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले प्रेषकबाट मालसामान बुझालिने काम सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “मालसामान” भन्नाले कन्टेनर वा प्याक भएको वा नभएको डबिबा, प्यालेट वा तयस्तै प्रकृतिका ढुवानीका मालसामान र जीवित जीवजन्तु समेत सम्झनु पर्छ । (ड) “एस.डी.आर.(स्पेशल ड्राईड्ग राइट्स)” भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समय समयमा परिभाषा गरे बमोजिमको एस.डी.आर. सम्झनु पर्छ । (ढ) “दरपीठ” भन्नाले बहुवधिकि ढुवानीपत्रमा उल्लिखित मालसामानको स्वामित्व बहुवधिकि ढुवानी करार बमोजिम तोकिएको व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि बहुवधिकि ढुवानीपत्रको अग्रभाग वा पछाडि पट्टा देखिने गरी कैफियत उल्लेख गरी प्रापकले दस्तखत गर्ने काम सम्झनु पर्छ । (ण) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था । ३. इजाजतपत्र नलाई बहुवधिकि ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न नहुने: कसैले पनि यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलाई बहुवधिकि ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न हुँदैन । ४. इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) बहुवधिकि ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न चाहने देहाय बमोजिमको योग्यता भएको कम्पनीले तोकिएको नविदन दस्तुर सहित विभागमा नविदन दिनु पर्नेछ:- । (क) कम्पनीको नाउँमा कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको, । (ख) नेपाल राज्य बाहिर कम्तीमा दुईवटा मुलुकमा आफ्नो कम्पनीको शाखा, आधिकारिक एजेन्ट वा प्रतनिधि रहेको, । (ग) तोकिए बमोजिमको जनशक्ति, भौतिक सम्पत्ति तथा अन्य व्यवस्थापकीय क्षमता भएको । (२) उपदफा (१) बमोजिम परेको नविदन छानबनि गर्दा आवेदकलाई बहुवधिकि ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्ने इजाजतपत्र दिने मनासि देखिएमा विभागले इजाजतपत्र बापत पच्चीस हजार रुपैयाँ दस्तुर लई नविदन परेको साठी दिनभित्र इजाजतपत्र दिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम छानबनि गर्दा आवेदकको माग बमोजिम इजाजतपत्र दिने नमिल्ने देखिएमा सोको कारण खुलाई विभागले आवेदकलाई नविदन परेको साठी दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । सो अवधि समाप्त भएपछि इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न चाहेमा तोकिएको दस्तुर विभागमा बुझाई इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्नेछ । ५. इजाजतपत्र रद्द हुन सक्ने: (१) देहायका

अवस्थामा दफा ४ बमोजमि दइएको इजाजतपत्र रद्द हुनेछः । (क) इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक करोड रुपैयाँ नभएको कुरा प्रमाणित भएमा, । (ख) इजाजतपत्रप्राप्त कम्पनीको नेपाल बाहिर कम्तीमा दुईवटा मुलुकमा शाखा, आधिकारिक एजेन्ट वा प्रतिनिधि नरहेको पाइएमा, । (ग) इजाजतपत्रवालाले दफा (४) बमोजमि इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा । (२) उपदफा (१) मा लेखिएदेखि बाहेक कुनै इजाजतपत्रवालाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम विपरीत अन्य कुनै काम गरेमा विभागले त्यस्तो इजाजतपत्रवालालाई मनासबि माफकिको समय दिई सो काम सुधार गर्न मौका दनिन्छ । त्यसरी मौका दौंदा पनि इजाजतपत्रवालाले आफ्नो काममा सुधार नगरेमा विभागले नजिलाई दिएको इजाजतपत्र रद्द गर्नेछ । तर त्यसरी इजाजतपत्र रद्द गर्नुअघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

६. पुनरावेदन गर्न सक्ने: (१) दफा ५ को उपदफा (२) बमोजमि इजाजतपत्र रद्द भएमा सम्बन्धित कम्पनीले त्यसरी इजाजतपत्र रद्द भएको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति भन्त्रालयको सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पुनरावेदन परेकोमा सम्बन्धित सचिवले पुनरावेदन परेको मितिले तीन महिनाभित्र पुनरावेदन सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्णय अन्तमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । बहुवधिकि ढुवानीपत्र र मालसामानको हस्तान्तरण । ७. बहुवधिकि ढुवानीपत्र जारी गर्ने: (१) बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले प्रेषकबाट ढुवानीका लागि मालसामान बुझालिँदा बहुवधिकि ढुवानीपत्र जारी गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जारी गरिने बहुवधिकि ढुवानीपत्र प्रेषकले चाहे अनुसार विनियम अधिकारयुक्त वा विनियम अधिकारविहीन हुन सक्नेछ । (३) बहुवधिकि ढुवानीपत्रमा प्रापकको नाम उल्लेख भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति वा विनियम अधिकारयुक्त बहुवधिकि ढुवानीपत्र जारी भएकोमा त्यस्तो ढुवानीपत्र दरपीठबाट अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति वा त्यस्तो ढुवानीपत्रको बाहकले त्यस्तो ढुवानीपत्रमा उल्लिखित मालसामान उपर स्वामित्व रहेको मानिन्छ । ८. बहुवधिकि ढुवानीपत्रमा दस्तखत गर्नु पर्ने: (१) बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले बहुवधिकि ढुवानीपत्रमा दस्तखत गरेको हुनु पर्नेछ । (२) बहुवधिकि ढुवानीपत्रमा गरिने दस्तखत हस्तलिखित वा प्रचलित कानूनले मान्यता दिएको अन्य जुनसुकै माध्यमबाट हुन सक्नेछ । ९. बहुवधिकि ढुवानीपत्रमा उल्लेख हुनु पर्ने कुराहरु: बहुवधिकि ढुवानीपत्रमा देहायका कुराहरु उल्लेख भएको हुनु पर्नेछः- । (क) मालसामानको प्रकृति, पहिचानको चिन्ह, खतरापूर्ण प्रकृतिको मालसामान भए सोको विवरण, प्याकेज (पोका) वा सङ्ख्याको विवरण, मालसामानको कुल तौल वा परिमाण तथा प्रेषकले दाखिला गरे बमोजमिको अन्य विवरण, । (ख) मालसामानको बाह्य स्थिति, । (ग) बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताको नाम तथा कारोबारको मुख्य स्थान, । (घ) प्रेषकको नाम र ठेगाना, । (ङ) प्रेषकले प्रापकको नाम उल्लेख गरेको भए सोको विवरण, । (च) बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले मालसामान बुझेको स्थान र मिति, । (छ) बहुवधिकि ढुवानी करारका पक्षहरुबीच मज्जुरी भए बमोजमि मालसामान हस्तान्तरण गर्नु पर्ने ठाउँ, मिति र समयावधि, । (ज) बहुवधिकि ढुवानीपत्र विनियम अधिकारयुक्त वा विनियम अधिकारविहीन के हो सोको विवरण, । (झ) बहुवधिकि ढुवानीपत्र जारी भएको मिति र स्थान, । (ञ) बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता वा नजिको आधिकारिक प्रतिनिधिको सहीछाप, । (ट) प्रापक वा प्रेषकले बुझाउनु पर्ने ढुवानी शुल्क वा ढुवानी शुल्क बुझाइसकेको भए सोको विवरण, । (ठ) बहुवधिकि ढुवानी करारका पक्षहरुबीच सहमति भए बमोजमिको मालसामान ढुवानी गर्ने मार्ग र माध्यम, । (ड) बहुवधिकि ढुवानी करारका पक्षहरुले बहुवधिकि ढुवानीपत्रमा समावेश गर्न मज्जर गरेका अन्य कुराहरु ।

१०. विनियम अधिकारयुक्त बहुवधिकि ढुवानीपत्र जारी गर्ने: विनियम अधिकारयुक्त बहुवधिकि ढुवानीपत्र जारी गर्दा देहाय बमोजमि जारी गर्नु पर्नेछः- । (क) निर्देशित व्यक्ति वा बाहकका नाममा जारी भएको हुनु पर्ने, । (ख) निर्देशित व्यक्तिका नाममा जारी भएको बहुवधिकि ढुवानीपत्र दरपीठबाट अन्य व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुन सक्ने, । (ग) बाहकका नाममा जारी भएको बहुवधिकि ढुवानीपत्र दरपीठ बनि नै अन्य व्यक्तिलाई हस्तान्तरण हुन सक्ने, । (घ) एकभन्दा बढी बहुवधिकि ढुवानीपत्र जारी भएकोमा त्यस्तो ढुवानीपत्रमा सो व्यहोरा उल्लेख भएको हुनु पर्ने । ११. विनियम अधिकारयुक्त बहुवधिकि ढुवानीपत्रबाट मालसामान हस्तान्तरण गर्न सकिने: (१) दफा १० बमोजमि जारी भएको विनियम अधिकारयुक्त बहुवधिकि ढुवानीपत्र बमोजमि बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता वा नजिको एजेन्ट वा प्रतिनिधिले प्रापक वा नजिको एजेन्ट तथा प्रतिनिधिलाई मालसामान हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मालसामान हस्तान्तरण भएकोमा रीतपूर्वक मालसामान हस्तान्तरण भएको मानिन्छ । तर विनियम अधिकारविहीन बहुवधिकि ढुवानीपत्र जारी भएको अवस्थामा प्रेषकको लिखित अनुमति लिई त्यस्तो अनुमतपत्रमा तोकिएको अन्य कुनै व्यक्तिलाई मालसामान हस्तान्तरण गर्न बाधा पर्ने छैन । १२. बहुवधिकि ढुवानीपत्रमा कैफियत जनाउन सकिने: (१) बहुवधिकि ढुवानीपत्र जारी गर्दा सो ढुवानीपत्रमा उल्लेख गरिएको मालसामानको सामान्य प्रकृति, प्रमुख चिन्ह, पोका वा थानको सङ्ख्या, तौल वा परिमाण बुझालिएको मालसामानसँग दुरुस्त मेल नखाने कुरा बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता वा नजिको तर्फबाट काम गर्ने व्यक्तिलाई थाहा हुन आएमा वा त्यसरी बुझालिएको मालसामान दुरुस्त नभएको शङ्का गर्नु पर्ने मनासबि कारण भएमा वा त्यस्ता विवरणहरु जाँच गर्न आवश्यक पर्ने साधनहरु नजिसँग नभएमा बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता वा नजिको तर्फबाट काम गर्ने व्यक्तिले बहुवधिकि ढुवानीपत्र दुरुस्त नभएका त्यस्ता विवरणहरु, शङ्का गर्नु पर्ने आधारहरु वा जाँच गर्न आवश्यक पर्ने साधनहरु नभएको कुरा उल्लेख गरी कैफियत जनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा लेखिएका कुनै एक वा एकभन्दा बढी विवरण उल्लेख नभएको कारणले मात्र

बहुवधिकि ढुवानीपत्रको कानूनी मान्यता उपर कुनै कसिमिले प्रतकिल प्रभाव पारेको माननि छैन । १३. कैफयित जनाई मालसामान बुझलिनि सकनि: (१) दफा १२ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता वा नजिको आधिकारिकि प्रतनिधिलि प्रेषक वा नजिको आधिकारिकि एजेन्ट वा प्रतनिधिबाट ढुवानीको लागि मालसामान बुझलिँदा ढुवानीपत्रमा उल्लिखिति व्यहोरासँग दुसुस्त मेल नखाने कुराको सम्बन्धमा कुनै शङ्का लागेमा सोही व्यहोरा कैफयित जनाई मालसामान बुझलिनि सकनिछ ।

(२) बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता वा नजिको आधिकारिकि प्रतनिधिलि उपदफा (१) बमोजमि कुनै कैफयित नजनाई प्रेषक वा नजिको आधिकारिकि एजेन्ट वा प्रतनिधिबाट ढुवानीको लागि मालसामान बुझलिएमा ढुवानीपत्रमा उल्लिखिति मालसामान दुसुस्त भएको माननिछ । १४. बहुवधिकि ढुवानीपत्र आधारभूत प्रमाण हुने: बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले प्रेषकबाट बहुवधिकि ढुवानीपत्रमा उल्लेख भए बमोजमि मालसामान बुझलिएकोमा त्यस्तो ढुवानीपत्र त्यसरी मालसामान बुझलिएको कुराको आधारभूत प्रमाण हुनेछ । १५. ढुवानीपत्रमा उल्लिखिति मालसामानको विवरणको प्रत्याभूत: प्रेषक, नजिको आधिकारिकि एजेन्ट वा प्रतनिधिलि बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्तालाई मालसामान ढुवानीको लागि बुझाउँदा बहुवधिकि ढुवानीपत्रमा उल्लिखिति विवरण त्यसरी बुझाइएको मालसामानको विवरणको सम्बन्धमा सामान्य प्रत्याभूत दिएको माननिछ । १६. मालसामान हस्तान्तरण विधि: बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले बहुवधिकि ढुवानी करार बमोजमि प्रापकलाई मालसामान हस्तान्तरण गर्दा देहाय बमोजमि हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ:- । (क) बाहक अङ्कति विनिमय अधिकारयुक्त बहुवधिकि ढुवानीपत्र जारी भएको अवस्थामा सोको सककल प्रत दाखलिा गर्ने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेर, । (ख) नरिदेशति व्यक्त अङ्कति विनिमय अधिकारयुक्त बहुवधिकि ढुवानीपत्र जारी भएको अवस्थामा रीतपूर्वक दरपीठ भएको बहुवधिकि ढुवानीपत्र दाखलिा गर्ने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेर, । (ग) प्रापकको नाम अङ्कति विनिमय अधिकारविहीन बहुवधिकि ढुवानीपत्र जारी भएको अवस्थामा प्रेषकको लिखिति अनुमति पत्रमा उल्लिखिति प्रापक हो भन्ने मनासबि प्रमाण पेश गर्ने व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेर । परिच्छेद-४ । बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताको दायित्व । १७. बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताको दायित्व: (१) बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले प्रेषकबाट बहुवधिकि ढुवानी करार बमोजमि मालसामान बुझलिएपछि दफा १६ बमोजमि मालसामान हस्तान्तरण नगरेसम्म मालसामान उपरको सम्पूर्ण दायित्व नजिको हुनेछ । (२) बहुवधिकि ढुवानी करारको परिपालनाको सलिसलामा बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता, नजिको कर्मचारी वा नजिको प्रतनिधिबाट हुन गएको कुनै पन कार्याप्रत बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता स्वयं जवाफदेही हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) को सर्वमान्यतामा प्रतकिल नहुने गरी बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता, नजिको कर्मचारी, नजिको अधिकारप्राप्त प्रतनिधि वा करार बमोजमि नजिसँग सेवालिनि अन्य कुनै व्यक्तिलि बहुवधिकि ढुवानी करार बमोजमि ढुवानीका लागि जिम्मा लिएको मालसामान हराएमा, हानि नोक्सानी वा क्षति भएमा वा बहुवधिकि ढुवानी करार बमोजमि नरिधारति अवधिभित्ति प्रापकलाई हस्तान्तरण नगरेको कारणबाट प्रेषक वा प्रापकलाई हुन गएको मनासबि हानि, नोक्सानी वा क्षतिको लागि बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता स्वयं जवाफदेही हुनेछ र सो बापत नजिले क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । तर बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता, नजिको कर्मचारी, नजिको प्रतनिधि वा करार बमोजमि नजिसँग सेवा लिनि अन्य कुनै व्यक्तिको दोष वा हेलचेत्र्याइँबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी वा क्षति भएको कुरा प्रमाणति गरेमा बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता क्षतिपूर्ति दिनि बाध्य हुने छैन ।

१८. बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले करार गर्न सक्ने: (१) बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले यस ऐन बमोजमि प्रेषकसँग बहुवधिकि ढुवानी करार गरी मालसामान ढुवानी गर्न जिम्मा लिएपछि सो करारको शर्तको प्रतकिल नहुने गरी अन्य कुनै व्यक्तिसँग मालसामान ढुवानीका सम्बन्धमा करार गर्न सक्नेछ । (२) बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले उपदफा (१) बमोजमि अन्य कुनै व्यक्तिसँग करार गरी सो बमोजमि मालसामान ढुवानी गरेकोमा दफा १७ बमोजमिको दायित्वबाट नजिले छुट पाउने छैन । १९. मालसामान हस्तान्तरण गर्न ढललाई भएको माननि: बहुवधिकि ढुवानी करारमा मालसामान ढुवानी गरसिकनु पर्ने समयावधि कटिनि गरिएकोमा सो अवधिभित्ति र त्यसरी कटिनि नगरिएको अवस्थामा ढुवानी गर्नु पर्ने मालसामानको प्रकृति, बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताको अवस्था तथा मालसामान ढुवानी गर्दाको समग्र परिस्थिति समेतको आधारमा मनासबि माफकिको समयावधिभित्ति बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले मालसामान हस्तान्तरण नगरेमा मालसामान हस्तान्तरण गर्न ढललाई भएको माननिछ । २०. मालसामान हराएको माननि: बहुवधिकि ढुवानी करारमा मालसामान हस्तान्तरण गर्ने समयावधि कटिनि भएकोमा त्यस्तो अवधि भुक्तानी भएको मतिलि नबढे दनिभित्ति पन बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले बहुवधिकि ढुवानी करार बमोजमि मालसामान हस्तान्तरण नगरेमा मालसामान हराएको माननिछ । २१. दायित्वको सीमा: (१) बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले ढुवानीका लागि मालसामान बुझलिनि अघि नै त्यसरी ढुवानी गरनि मालसामानको मूल्य घोषणा गरी बहुवधिकि ढुवानीपत्रमा उल्लेख गरेको अवस्थामा बाहेक बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले ढुवानीका लागि बुझलिएका मालसामान कुनै कसिमिबाट हराए वा हानि नोक्सानी भएको कारणबाट हुन गएको नोक्सानी बापत त्यसरी हराए वा हानि नोक्सानी भएको प्रत्येक प्याकेज वा एकाइको छसय छैसट्ठी दशमलव छ सात (६६६.६७) एस.डी.आर. वा प्रत कलिोग्राम दुई एस.डी. आर. बराबरको रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकमसम्म बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताको दायित्व सीमति हुनेछ । (२) उपदफा (१)

को प्रयोजनको लागि प्रयाकेज वा एकाइ कायम गर्दा बहुवधिकि ढुवानीपत्रमा उल्लेख गरिए बमोजमिका प्रयाकेज वा एकाइलाई नै आधार मानिन्छ । (३) मालसामान हस्तान्तरण गर्न ढलियाई भएको कारणबाट सृजना भएको दायित्वको हकमा बहुवधिकि ढुवानी करारमा सो सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाका अधिनामा रही बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताको दायित्व सीमिति हुनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताको दायित्व नजिले बहुवधिकि ढुवानी करार बमोजमि ढुवानी गर्नु पर्ने सम्पूर्ण मालसामानको कुल मूल्यभन्दा बढी हुने छैन ।

२२. क्षतको मूल्याङ्कनः (१) बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले बहुवधिकि ढुवानी करार बमोजमि मालसामान ढुवानी गर्न बुझलिएपछि त्यस्तो मालसामान बहुवधिकि ढुवानी करार बमोजमि हस्तान्तरण हुनु अगावै हराएमा, हानि नोक्सानी भएमा वा अन्य कुनै कारणबाट भएको क्षतबाट क्षतपूरति बुझाउनु पर्ने अवस्था सृजना भएमा त्यसरी हराएको, हानि नोक्सानी भएको वा क्षत भएको मालसामान प्राप्तकर्तालाई हस्तान्तरण गरिने स्थान र हस्तान्तरण गरिनु पर्ने समयमा कायम हुन सक्ने मनासबि माफकिको मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मूल्य निर्धारण गर्दा तत्काल कायम रहेको प्रचलति बजार मूल्य वा त्यस्तो मूल्य कायम हुन नसकेमा त्यस्तै प्रकारका अन्य मालसामानको मनासबि माफकिको मूल्यको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बहुवधिकि ढुवानी करार बमोजमि ढुवानी गर्नु पर्ने मालसामान सामुद्रिक वा आन्तरिक जलमार्गबाट ढुवानी नभएको अवस्थामा मालसामान हराएमा, हानि नोक्सानी वा क्षत भएमा सो बापत तर्नुपर्ने क्षतपूरतिको रकम प्रतिकिलोग्राम आठ दशमलव तीन तीन (८.३३) एस.डी.आर. का दरले हुन आउने रकमभन्दा बढी हुने छैन । २३. प्रचलति कानून बमोजमिको दायित्वः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बहुवधिकि ढुवानी करार गरी ढुवानी गरिने मालसामानको सम्बन्धमा नेपाल राज्य पक्ष रहेको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि बमोजमि थप दायित्व सृजना हुने भएमा वा कुनै राष्ट्रिय कानूनको समेत परपालना गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो सन्धि वा राष्ट्रिय कानून बमोजमि निर्धारण भएको दायित्वबाट समेत बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता मुक्त हुने छैन । २४. दायित्वको सीमाको सुवधि नपाउनेः बहुवधिकि ढुवानी करार बमोजमि ढुवानी गर्नु पर्ने मालसामान बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता, नजिको कर्मचारी वा नजिको प्रतनिधिलि जानी जानी वा बदनीयतपूर्ण हेलचेतुर्याई गरेको कारणले हराएको, हानि नोक्सानी वा क्षत भएको वा हस्तान्तरण गर्न ढलियाई हुन गएको कुरा प्रमाणति भएमा यस ऐन बमोजमि बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले पाउने दायित्वको सीमा सम्बन्धी कुनै पनि सुवधि पाउने छैन । परिच्छेद-५ । विविधि । २५. खतरापूर्ण मालसामानका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्थाः (१) प्रेषकले ढुवानीको लागि तोकिएका खतरापूर्ण मालसामान जमिमा दाँदि नजिले त्यस्ता मालसामानको प्रकृति र त्यस्ता मालसामान ढुवानी गर्दा अपनाउनु पर्ने पूर्व सावधानीका बारेमा बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता वा नजिको प्रतनिधि वा नजिको तर्फबाट काम गर्ने अन्य कुनै व्यक्तिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका मालसामान जमिमा दाँदि सम्भव भएसम्म त्यस्ता मालसामान रहेको प्रत्येक प्रयाकडिगको बाहिरि भागमा सो सम्बन्धमा स्पष्ट विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमिको प्रक्रिया पूरा नगरेको वा प्रेषक, नजिको कर्मचारी वा नजिको प्रतनिधिको तुरुटि वा लापरवाहीका कारणले बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्तालाई बहुवधिकि ढुवानी करार बमोजमिका मालसामान ढुवानी गर्ने सम्बन्धमा हुन गएको हानि नोक्सानीको लागि प्रेषक स्वयं जमिमेवार हुनेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको शर्त पूरा नगरेका अवस्थामा बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता त्यस्ता मालसामान ढुवानी गर्न बाध्य हुने छैन र त्यस्तो मालसामान कुनै पनि बिखत कुनै पनि स्थानमा अनलोड गर्न, नष्ट गर्न वा कसैलाई दनि सक्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको अवस्था थाहा पाउँदा पाउँदै बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ताले त्यस्ता मालसामान ढुवानी गरेमा त्यसबाट हुनसक्ने हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता स्वयं जवाफदेही हुनेछ । २६. मालसामान सही रुपमा हस्तान्तरण गरेको माननिः (१) बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता, नजिको कर्मचारी वा नजिको अधिकारप्राप्त प्रतनिधिबाट प्राप्तकर्ताले मालसामान बुझलिएपछि प्रत्यक्ष रुपमा देखिने हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा मालसामान बुझलिएको मतिलि दुई दनिभतिर बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता, नजिको कर्मचारी वा नजिको प्रतनिधिलाई लिखति सूचना नदिएमा बहुवधिकि ढुवानीपत्र बमोजमिका मालसामान सही रुपमा हस्तान्तरण गरेको मानिन्छ । (२) बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता, नजिको कर्मचारी वा प्रतनिधिबाट प्राप्तकर्ताले बुझलिएका मालसामान तत्काल जाँचबुझ गर्न नसकिने मनासबि माफकिको आधार भएमा त्यस्ता मालसामानको हकमा त्यस्ता मालसामान बुझलिएको मतिलि तीनदनिभतिर बहुवधिकि ढुवानी सञ्चालनकर्ता, नजिको कर्मचारी वा नजिको प्रतनिधिलाई उपदफा (१) बमोजमि सूचना नगरेमा बहुवधिकि ढुवानीपत्र बमोजमिका मालसामान सही रुपमा हस्तान्तरण भएको मानिन्छ । २७. सामान्य औसत कायम गर्न सक्नेः यस ऐन वा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बहुवधिकि ढुवानी करार गर्दा सम्बन्धति पक्षहरुले सामान्य औसत (जनरल एभरेज) को शर्त राख्न चाहेमा त्यस्तो शर्त को अधिनामा रही यस ऐन बमोजमिको दायित्व निर्धारण हुन सक्नेछ । २८. जरबिना हुनेः दफा ३ को प्रतिकूल हुने गरी कसैले बहुवधिकि ढुवानी सेवा सञ्चालन गरेमा नजिलाई तोकिएको विभागले दश हजार रुपैयाँ देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरबिना गर्न सक्नेछ । २९. हदम्यादः यस ऐन बमोजमि भए गरेको कामको सम्बन्धमा उजुर गर्न चाहने व्यक्तिले देहायको मतिबाट छ महिनाभतिर उजुरी दनि पर्नेछः- । (क) मालसामान हस्तान्तरण गरेको मति, । (ख) बहुवधिकि ढुवानीपत्र बमोजमि मालसामान बुझाउनु पर्ने मति, । (ग)

मालसामान हराएकोमा दफा २० बमोजमि हराएको माननि मति। ३०. मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार: यस ऐन बमोजमि कुनै पक्षले मुद्दा चलाउन चाहेमा सम्बन्धति मुलुकको प्रचलति कानून बमोजमि क्षेत्राधिकार भएको देहायको कुनै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्नेछः । (क) प्रतिवादीको बसोबास भएको वा नजिको मुख्य कारोबार भएको स्थानको अदालत, । (ख) बहुवधिकि दुवानी करार सम्पन्न भएको स्थानको अदालत, ।